

1500693-36.2022.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/08/2022

... prisão e posterior condenação do Réu pelo tráfico de drogas. 3. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no HC: 659607 SP 2021/0109786-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. ATUAÇÃO DAS GUARDAS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500693-36.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500693-36.2022.8.26.0616 2022/000525

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2076588/2022 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 23722602 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 598/22/638 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 2076588 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 2076588 - 03º D.P. MOGI DAS CRUZES, 598/22/638 - 03º D.P. MOGI DAS CRUZES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LIVIA REGINA FERREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

LIVIA REGINA FERREIRA, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no art. 33, caput, c.c. o art. 40, inc. III, ambos da Lei nº 11.343/06, observados os ditames da Lei n.º 8.072/90, porque, nas circunstâncias mencionadas na denúncia, no dia 19 de março de 2022, por volta de 10h38, na Rua Santa Catarina, nº 625, Chácara Guanabara - Jardim São Pedro, (imediações de estabelecimento de ensino), nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, trazia consigo, para fins de tráfico, (i) 15

porções de cocaína em forma de crack com peso líquido de 1,66 g, (ii) 126 invólucros de cocaína em pó com peso líquido de 132,04 g, (iii) 25 tabletes de Tetrahydrocannabinol - THC (maconha) com peso líquido de 315,65 g, e (iv) 60 invólucros de Tetrahydrocannabinol - THC (maconha) com peso líquido de 122,47 g sem autorização legal.

Houve prisão em flagrante (fls. 01 e ss), convertida em prisão preventiva, consoante decisão de fls.74/76.

A denúncia foi recebida em 22 de março de 2022 e seu aditamento em 19 de maio de 2022 (fls. 100/102, 181).

Citada, a acusada ofereceu resposta à acusação às fls.146, 212.

Mantido o recebimento da denúncia e seu aditamento, prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (fls.147/148, 213).

A acusada foi colocada em liberdade provisória em cumprimento à v.Decisão em sede do Habeas Corpus nº 745370/SP, fixando-se as condições nos termos de fls.226.

Em que pese a ré não ter comparecido à audiência designada nem justificado sua ausência, produziu-se prova oral, com a oitiva de duas testemunhas (fls.241 e ss). Ao final, manifestaram-se as partes oralmente, por meio de sistema audiovisual, na forma do artigo 403, do Código de Processo Penal.

É o relatório. Fundamento e decido.

Procede o pedido contido na denúncia.

Inicialmente, é o caso de se reconhecer a revelia da ré, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal.

Ainda, rejeito a preliminar defensiva de nulidade pela atuação da Guarda Civil Municipal. Isso porque, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer do povo poderá prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito, não havendo impedimento, portanto, para a apreensão pelos guardas municipais, notadamente diante de fundadas suspeitas. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE E APREENSÃO DAS DROGAS REALIZADAS POR GUARDAS MUNICIPAIS. ART. 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Nos termos do art. 301 do CPP, qualquer do povo poderá prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito, razão pela qual não há falar em ilegalidade da prisão em flagrante e, conseqüentemente, em prova ilícita, porque efetuada por guardas municipais" (AgRg no AREsp 771.369/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017). 2. Configurada legítima a apreensão, pelos Guardas Municipais, das drogas dispensadas pelo Agravante, não há nulidade nas provas obtidas a partir daí, sequer na prisão e posterior condenação do Réu pelo tráfico de drogas. 3. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no HC: 659607 SP 2021/0109786-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. ATUAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A permissão para a revista pessoal em caso de fundada suspeita decorre de desconfiança devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. É necessário, pois, que ela (a suspeita) seja fundada em algum dado concreto que justifique, objetivamente, a invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo. 2. Uma vez que havia fundadas suspeitas para a realização de busca pessoal no acusado, são lícitas todas as provas obtidas por meio dessa medida. 3. É possível que, durante o patrulhamento preventivo, destinado à salvaguarda da população local, bem como de bens, serviços e instalações, as guardas municipais se deparem com situação de flagrante delito ou, ainda, que, diante de notícia criminis, envolvendo qualquer dos bens jurídicos mencionados, procedam à atividade de vigilância no local indicado para se certificar de sua veracidade, hipóteses nas quais, de nenhum modo, estariam desautorizadas a agir. 4. A situação de flagrância delitiva legítima a atuação de "qualquer pessoa do povo" a proceder à prisão,

oportunidade em que é perfeitamente possível a realização da abordagem do suspeito, não sendo diferente em relação àqueles agentes que, ao realizarem seu mister de zelar pelo patrimônio público, muitas vezes se deparam com infrações penais, sendo-lhes lícito atuar em tais ocasiões. 5. O Supremo Tribunal Federal, em reiterados julgados, já manifestou entendimento de que o art. 144 da Constituição Federal não estabelece o monopólio da função de investigação criminal à polícia. Destarte, a sua interpretação, vista em conjunto com o art. 4º, parágrafo único, do Código de Processo Penal, legitima a atuação investigativa por outras autoridades. 6. Uma vez que os depoimentos prestados pelo acusado não foram utilizados para a formação do convencimento do julgador ? que se valeu dos demais elementos fático-probatórios colacionados aos autos para concluir pela condenação no tocante à prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 ?, e porque não houve o reconhecimento da traficância pelo réu (Súmula n. 630 do STJ), não há como se lhe aplicar a atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP. 7. Porque o réu, além de haver sido condenado a reprimenda superior a 4 anos de reclusão, era reincidente (inclusive específico) ao tempo do crime, mostra-se devida a imposição do regime inicial fechado de cumprimento de pena. 8. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no HC: 621586 SP 2020/0282457-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 21/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2021). Ademais, não há que se falar em autorização formal para ingresso no imóvel em que localizada a acusada com entorpecentes. Nota-se que não há, além das afirmações da ré em solo policial, qualquer outro elemento nos autos a indicar que, de fato, utilizava o local como seu domicílio, sendo certo que, havendo indícios de crime permanente, como no caso, justificada a entrada no imóvel. Neste sentido: Sem desconsiderar a proteção constitucional de que goza a propriedade privada, ainda que desabitada, não se verifica nulidade na busca e apreensão efetuada por policiais, sem prévio mandado judicial, em imóvel abandonado que não revela sinais de habitação, nem mesmo de forma transitória ou eventual, cuja porta estava aberta, se a aparente ausência de residentes no local se alia à fundada suspeita de que tal imóvel é utilizado para a prática de crime permanente (armazenamento de drogas), o que afastaria a proteção constitucional concedida à residência/domicílio. Precedente: HC 588.445/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020. (STJ - HC: 647969 MG 2021/0057015-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021).

Passo à análise do mérito.

A materialidade do delito está configurada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01 e ss, boletim de ocorrência de fls. 09/12, auto de exibição/apreensão de fls. 13/14, laudo provisório de constatação de fls.34/37, laudo de objetos às fls.161/163, 164/166 e 197/200, laudo definitivo do Instituto de Criminalística de fls. 140/142, 167/169, laudo pericial do local às fls.173/176, bem como pela prova oral colhida.

Também, a autoria criminosa do acusado evidenciou-se.

A testemunha Adriano Bernal Pimental, guarda civil metropolitano, relatou em Juízo que estavam em patrulhamento preventivo e se depararam com um indivíduo próximo à entrada de uma residência abandonada há muito tempo, onde sempre costumam passar justamente por encontrar usuários de drogas. Realizaram a abordagem deste indivíduo e nada de ilícito foi localizado com ele, liberado no local. No interior desta casa, encontraram a ré no local, em um colchão com drogas, carteira. Conversaram com a acusada e ela assumiu prontamente que estava traficando há algum tempo. Então, foi conduzida ao DP. Afirmou que havia crack, cocaína e pedra. Foram apreendidos 2 celular, um ela alegou que era dela, mais um caderno de anotações típicas do tráficos e a quantia de 510 reais.

No mesmo sentido, a testemunha Enoque de Sousa Nascimento, em Juízo, afirmou que estavam em patrulhamento preventivo, de rotina, e ao entrarem na rua Santa Catarina, visualizaram um indivíduo que quando percebeu a chegada da viatura, demonstrou nervosismo. Trata-se de um local conhecido como ponto de tráfico de drogas. De pronto, fizeram a abordagem mas nada de ilícito foi encontrado. Indagado, afirmou que estava no local para comprar entorpecentes, era morador de

rua. Ao adentrarem na residência, encontraram a ré sentada em um colchão, com uma sacola preta. Indagada, a ré afirmou que estava no local traficando. No interior da sacola preta grande, havia outras sacolas contendo entorpecentes. A ré afirmou que estava há um tempo ali realizando o tráfico. Havia também 510 reais em seu poder e 2 celulares, sendo que a acusada afirmou que 1 deles era dela e não soube explicar sobre o outro. Ademais, a ré afirmou que morava em Itaquaquecetuba e já estava nesta situação há um tempo. Diante disso, foi levada ao DP. Afirmou que também havia um caderno com anotações, nomes, quantidades e valores, indicando de tratar de uma contabilidade. Informou que nada foi encontrado com o primeiro indivíduo abordado, como não havia nada de ilícito, foi apenas qualificado no documento da GCM, mas não foi encaminhado ao DP.

Não obstante a ausência da narrativa dos fatos pela ré, revel, a prova amealhada lhe apresenta desfavorável, tanto quanto segura e concatenada, notando-se, inclusive, que sua versão apresentada em solo policial restou isolada nos autos. Com efeito, os dois guardas municipais, ouvidos sob o crivo do contraditório, apresentaram depoimentos afinados e coerentes. Ambos indicaram a ré como sendo a pessoa encontrada no interior de um imóvel abandonado, já conhecido como ponto de tráfico de drogas, em posse de uma sacola contendo entorpecentes, além de quantia em dinheiro, dois celulares, caderno de anotações típicas da mercancia ilícita e 24 isqueiros.

Ainda, como é de se notar, não houve qualquer contradição entre os depoimentos e nada há nos autos que desmereça seus relatos, pois prestaram depoimentos firmes e categóricos. Os guardas municipais não tinham qualquer motivo escuso para pretenderem prejudicar o réu gratuitamente e imputar a ele crime de tamanha gravidade. São compromissados na forma da lei e a circunstância de serem guardas civis não desmerece os testemunhos, não os torna suspeitos. Não significa falha na prova e nem tão pouco sugere que seja ela tendenciosa. Neste caso especialmente, são depoimentos consistentes e entrelaçados e a defesa nada provou que os possa enfraquecer ou tornar suspeitos.

Também não há qualquer incongruência entre o que disseram os servidores públicos na fase extrajudicial e o que afirmaram em juízo, havendo notícia de confissão informal pela acusada no local dos fatos.

Ademais, a quantidade de drogas apreendida em poder da ré não é pequena, a saber: 15 porções de cocaína em forma de crack com peso líquido de 1,66 g; 126 invólucros de cocaína em pó com peso líquido de 132,04 g; 25 tabletes de Tetrahydrocannabinol - THC (maconha) com peso líquido de 315,65 g; 60 invólucros de Tetrahydrocannabinol - THC (maconha) com peso líquido de 122,47 g.

Soma-se o fato de que estavam distribuídas em porções individuais, acondicionadas de maneira típica para venda no varejo, havendo, ainda, a quantia de R\$ 510,00 em espécie, dois celulares e um caderno contendo anotações de contabilidade (fls.13/14, 167/169).

Com efeito, a droga foi apreendida e periciada e as testemunhas relataram com segurança que encontraram o entorpecente em poder da ré, de modo que, considerando a quantidade apreendida, além das circunstâncias em que se deu a prisão, estando a acusada em local conhecido como ponto de tráfico, mostra-se de rigor sua condenação pela prática do delito de tráfico.

Por fim, a causa de aumento de pena, prevista no artigo 40, III da Lei 11.343/06, deve permanecer, eis que comprovada nos autos pelo auto de prisão em flagrante, pela prova oral colhida e pelo laudo pericial de fls.173/176, indicando que o delito foi praticado imediações de estabelecimento de ensino, a apenas 10 metros. E, tratando-se de majorante com caráter objetivo, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades dos estabelecimentos protegidos pela norma.

Confira-se:

(...) Para a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 é desnecessária a efetiva comprovação de que o tráfico se dava naquelas entidades ou que a mercancia se destinava a seus frequentadores, bastando apenas que o crime seja cometido em suas imediações, conforme comprovado pelo laudo pericial. Precedentes (STJ - AgRg no HC: 488403 SP 2019/0003880-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/03/2019, T5 - QUINTA

TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2019).

(...) A causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 é objetiva, bastando para sua incidência que o delito tenha sido cometido nas dependências ou nas imediações dos estabelecimentos discriminados em tal preceito, sendo desnecessária a comprovação do dolo do agente em atingir o público específico dos locais referidos na norma (STJ - AgRg no HC: 488403 SP 690916(2021/0281672-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021).

E, não faz a acusada jus ao benefício previsto no parágrafo 4º, do artigo 33, da lei nº11.343/06. Embora tecnicamente primária, verifica-se que possui duas condenações recentes por ato infracional equiparado ao tráfico de drogas, consoante certidão de fls.55, o que, aliado às demais circunstâncias, como quantidade de drogas apreendida, forma de acondicionamento, caderno de contabilidade, indica dedicação habitual ao delito. A corroborar:

Apelação - Tráfico de drogas - Recurso defensivo - Materialidade e autoria comprovadas - Condenação mantida - Descabida a aplicação do "tráfico privilegiado" - Fortes indícios de dedicação a atividades criminosas e de inserção, ainda que em menor grau, na cadeia hierárquica da criminalidade organizada - Ato infracional anterior, equiparado ao tráfico de drogas, que serve como elemento de convicção de que o agente se dedica à prática delituosa - Precedentes do C. STJ - Regime inicial fechado atraído pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis insculpidas no art. 42 da Lei 11.343/06 - Quantidade de pena privativa de liberdade que, por si só, inviabiliza a substituição por pena restritiva de direitos - Recurso não provido (TJ-SP - APR: 15000044220218260546 SP 1500004-42.2021.8.26.0546, Relator: Juscelino Batista, Data de Julgamento: 16/06/2021, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/06/2021).

Nesse lastro, o conjunto probatório permite concluir, com segurança, pela responsabilidade do acusado quanto aos fatos descritos na inicial e respectivo aditamento.

Passo à fixação da pena.

Na primeira fase, observo que, devido à quantidade e à variedade de entorpecentes apreendidos com a ré, não lhe favorecem os critérios do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06. Assim sendo, a pena deve ser aumentada em 1/6, chegando ao patamar de 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes, não sendo o caso de se reconhecer a hipótese do artigo 61, II, i do Código Penal, em razão da pandemia COVID-19, como pretende a acusação, já que não restou comprovado nos autos que a acusada se valeu da situação de excepcionalidade para a prática do delito. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPÇÃO - PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA - ACOLHIMENTO - Não ficando demonstrado nos autos que a calamidade pública causada pela pandemia do Covid-19 tenha facilitado de qualquer forma na prática do crime, impossível o reconhecimento da circunstância agravante da calamidade pública. Recurso parcialmente provido, somente para afastar a circunstância agravante da calamidade pública e reconhecer a circunstância atenuante da confissão espontânea, reduzindo-se as penas. (TJ-SP - APR: 15071655320228260228 SP 1507165-53.2022.8.26.0228, Relator: Luis Augusto de Sampaio Arruda, Data de Julgamento: 14/07/2022, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/07/2022).

De outro lado, é o caso de se reconhecer a atenuante da menoridade relativa em favor da ré, nascida em 10/12/2003. Assim, reduzo a pena em 1/6, retornando ao mínimo legal de 05 anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, é o caso de se reconhecer a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III da Lei 11.343/06, nos termos já fundamentados, pelo que elevo a pena em 1/6, tornando-a definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Como outrora fundamentado, o benefício da redução de pena trazido pela Lei nº 11.343/06, não deve ser concedido à acusada.

A pena de multa deverá ser calculada em seu mínimo legal, ante a ausência de comprovação da situação econômica do réu.

Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, considerando o histórico de atos infracionais da acusada (fls.55), a quantidade e variedade de drogas e a gravidade do delito praticado, bem como por ser tratar de delito hediondo. Trata-se de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou. Confirmando-se:

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. Pretendida a redução da pena na primeira fase da dosimetria, aplicação do redutor do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas no percentual máximo, fixação de regime semiaberto e substituição da pena. Descabimento. 1. Redução da pena na primeira fase. Parcial cabimento. Apenas em relação ao crime de "tráfico de entorpecentes", evitando-se indesejável "bis in idem" com a terceira fase do cálculo da pena, o que inexiste no crime de arma de fogo. Majoração, então, que fica adstrita ao prudente arbítrio do Magistrado, que deve observar o princípio do livre convencimento motivado, o que ocorreu, surgindo possível a manutenção da motivação para o segundo delito, inexistindo, de qualquer forma, prejuízo, porque ambas as penas restaram reduzidas ao mínimo. 2. Aplicação do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas. Descabimento. considerando a quantidade e natureza do entorpecente apreendido, crack (40 porções, pesando 12,74g) a evidenciar, junto com outros fatores, que o réu não era nenhum novato na ilícita mercancia, já envolvido no meio criminal, surgindo comprovada dedicação do réu ao vil comércio. Precedentes. 3. Regime semiaberto e substituição da pena. Insuficiência em relação ao tráfico. O regime fechado foi mantido considerando as circunstâncias do caso (apresentar histórico de atos infracionais, além de estar com quantidade significativa de droga, das mais nocivas, sem demonstrar possuir condições concretas para adquiri-las, bem como não ficar evidente a origem da quantia apreendida em seu poder). Assim, pela gravidade concreta dos fatos, aplicando-se o art. 28, § 1º, da Lei 8072/90 e art. 33, § 3º, do CP, o regime fechado é o único capaz de coibir que o réu persevere na vida criminoso. Mantido. E, tanto pelo montante de pena estabelecida (maior que 04 anos), como pela inadequação da medida em razão do regime fechado, não foi a sanção, corretamente, substituída. Em relação ao delito de arma de fogo, também pelas circunstâncias desfavoráveis, inviável qualquer benesse, restando necessário, contudo, imposição de regime semiaberto para início de cumprimento da pena, dada sua natureza, de detenção. Inteligência do artigo 76 do CP. Parcial provimento. (TJ-SP - APR: 15013987920208260559 SP 1501398-79.2020.8.26.0559, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 16/03/2022, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/03/2022).

A acusada não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nem à suspensão condicional da pena, não sendo tais medidas socialmente recomendáveis. São incompatíveis com o delito de tráfico de drogas e insuficientes para reprovação de sua conduta, considerada grave.

Logo, ante todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR a ré LIVIA REGINA FERREIRA, devidamente qualificada nos autos, dando-a como incurso no art. 33, "caput", c.c art.40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, a cumprir a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal, à mingua de maiores informações acerca da capacidade econômica da ré.

Por fim, verifico que a acusada não compareceu em juízo, tornando-se revel, conforme certidão de não localização de fls.240. Descumpriu as condições impostas pelo Judiciário ao conceder-lhe a liberdade provisória. Assim, na forma do artigo 312, §1º do CPP, diante da alteração fática e da condenação que ora se impõe, decreto a prisão preventiva de LIVIA REGINA FERREIRA. Expeça-se mandado de prisão. Em função do tráfico de drogas se tratar de crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita da fixação para a reparação civil do ofendido (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal).

Ainda, impõe-se consignar que, na hipótese em tela, não há que se falar em

aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, uma vez que terá o Juiz das Execuções Criminais melhores condições de proceder à detração prevista.

Autorizo a incineração das drogas apreendidas nos moldes do artigo 525 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, se o caso.

Quanto aos bens apreendidos, em razão de sua inexpressividade econômica, autorizo sua destruição: isqueiros, caderno, sacolas (fls. 13/14). Oficie-se.

Quanto aos telefones celulares, autorizo o leilão, desde que apagados, por funcionário da empresa responsável pela alienação, os dados pessoais que podem gerar constrangimento (imagem e honra -CF, art. 5º X). Tratando-se de aparelhos sem valor comercial, fica autorizada a destruição (fls. 13/14).

Em caso de recurso por alguma das partes, expeça-se guia de execução provisória com urgência, para início de cumprimento de pena.

Elabore-se cálculo, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes.

Após o trânsito em julgado:

(i) expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução;

(ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD;

(iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal;

(iv) elabore-se cálculo da multa, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes. Expeça-se certidão de sentença para a execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo - execução da pena de multa);

(v) arquivamento dos autos com movimentação 61619, tão logo haja comunicação do ajuizamento da ação de execução da pena de multa por parte do Ministério Público (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou com a movimentação 22 caso não haja essa comunicação e se verifique a prescrição da pretensão executória da pena de multa.

Sem custas, em razão dos benefícios da gratuidade da Justiça que ora concedo à ré em razão da ausência condição econômicas demonstrada nos autos.

P.I.C

Mogi das Cruzes, 10 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA